

Anlage 3 / Annex 3

Allgemeine Geschäftsbedingungen

zur Bevollmächtigung der Green Dot Rep GmbH
gemäß § 35 Abs. 2 VerpackG
(„AGB Bevollmächtigung“)

Vorbemerkung

Für verschiedene nachfolgend in diesen AGB Bevollmächtigung verwendete Begriffe ist eine nähere Bestimmung bzw. Definition des jeweiligen Begriffs in **Anhang 1** zu diesen AGB Bevollmächtigung enthalten. Sofern in diesen AGB Bevollmächtigung Begriffe nicht abweichend definiert sind, sind mit den hier verwendeten Begriffen solche im Sinne des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen vom 5. Juli 2017 in seiner jeweils geltenden Fassung („**VerpackG**“) sowie des Bürgerlichen Gesetzbuchs („**BGB**“) gemeint.

Die Green Dot Rep GmbH agiert als Bevollmächtigte i.S.v. § 35 Abs. 2 des VerpackG. Der Kunde ist Hersteller i.S.v. § 3 VerpackG und/oder i.S.v. Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 15 der Verordnung (EU) 2025/40 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 2024 über Verpackungen und Verpackungsabfälle nebst der hierzu erlassenen Durchführungsrechtsakte und delegierten Rechtsakte („**VO (EU) 2025/40**“) und unterliegt damit bestimmten gesetzlichen Verpflichtungen. Nach § 35 Abs. 2 VerpackG können Hersteller, die keine Niederlassung im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben, einen Bevollmächtigten mit der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen nach diesem Gesetz, mit Ausnahme der Registrierungspflicht nach § 9 Abs. 1 Satz 1 VerpackG sowie der Mitteilungspflicht über Änderungen von Registrierungsdaten nach § 9 Abs. 1 Satz 2 VerpackG, beauftragen. Der Bevollmächtigte nimmt in diesem Fall die verpackungsrechtlichen Pflichten des Herstellers als eigene Verpflichtungen wahr. Dies setzt zwingend voraus, dass der Hersteller den Bevollmächtigten durch vollständige und zutreffende Angaben über sämtliche Verpackungen, für welche das Inverkehrbringen beabsichtigt oder im Vertragszeitraum erfolgt ist, informiert.

Der Kunde und die Green Dot Rep GmbH (nachfolgend „Bevollmächtigte“) schließen einen entsprechenden Vertrag über die Bevollmächtigung zu nachfolgenden Bedingungen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese AGB Bevollmächtigung gelten für den Vertrag gemäß § 35 Abs. 2 VerpackG zwischen der Bevollmächtigten und dem Kunden. Entgegenstehende oder von den AGB Bevollmächtigung abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden auf dieses Vertragsverhältnis keine Anwendung, es sei denn, die Bevollmächtigte hat ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt; derartigen entgegenstehenden oder abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Entgegennahme von Erklärungen und/oder die Erbringung von Leistungen bedeuten kein Einverständnis der Bevollmächtigten mit entgegenstehenden oder abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden. Gleiches gilt für das Schweigen der Bevollmächtigten auf entgegenstehende oder abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages

- (1) Der Kunde gibt durch rechtsverbindliche Unterzeichnung und fristgerechte Rücksendung des von der Bevollmächtigten an den Kunden per E-Mail übersandten Vertrages („*invitatio ad offerendum*“) ein Angebot auf Abschluss des Vertrages ab. Das Angebot muss den gesetzlichen Anforderungen an die Wahrung der Schriftform genügen. Die Rücksendung des Vertrages durch den Kunden erfolgt postalisch oder auf elektronischem Weg.
- (2) Der Vertrag kommt zustande, sobald die Bevollmächtigte den Vertragsschluss gegenüber dem Kunden unter Wahrung der Schriftform bestätigt.

General Terms and Conditions

governing the Authorisation of Green Dot Rep GmbH
as a Representative in accordance with Section 35 (2)
of the German Packaging Act (VerpackG)
("GTC Authorisation of a Representative")

Preliminary remark

For various terms used in these GTC Authorisation of a Representative, a more detailed definition of the respective term is provided in **Appendix 1** to these GTC Authorisation of a Representative. Unless otherwise defined in these GTC Authorisation of a Representative, the terms used herein refer to those defined in the German Act on the Placing on the Market, Take-Back and High-Quality Recycling of Packaging of 5 July 2017, as amended ("**VerpackG**"), and the German Civil Code ("**BGB**"). Green Dot Rep GmbH acts as an authorised representative within the meaning of Section 35 (2) of the VerpackG. The customer is a manufacturer within the meaning of Section 3 of the VerpackG and/or within the meaning of Article 3 (1) sentence 1 no. 15 of Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024 on packaging and packaging waste, together with the implementing and delegated acts adopted in this regard ("**Regulation (EU) 2025/40**") and is therefore subject to certain legal obligations. According to Section 35(2) VerpackG, manufacturers who do not have a branch within the scope of this Act may appoint an authorised representative to fulfil their obligations under this Act, with the exception of the registration obligation under Section 9 (1). sentence 1 VerpackG and the obligation to notify changes to registration data pursuant to Section 9 (1) sentence 2 VerpackG. In this case, the authorised representative shall fulfil the manufacturer's packaging obligations as its own obligations. This requires that the manufacturer provides the authorised representative with complete and accurate information about all packaging that is intended to be placed on the market or has been placed on the market during the contract period.

The customer and Green Dot Rep GmbH (hereinafter referred to as the "authorised representative") conclude a corresponding contract on Authorisation of a Representative under the following conditions:

Section 1 Scope

These General Terms and Conditions of Authorisation of a Representative apply to the contract between the authorised representative and the customer in accordance with Section 35 (2) VerpackG. Any general terms and conditions of the customer that conflict with or deviate from the GTC Authorisation of a Representative shall not apply to this contractual relationship unless the authorised representative has expressly agreed to their validity; such conflicting or deviating general terms and conditions are hereby expressly rejected. The acceptance of declarations and/or the provision of services does not constitute the authorised representative's agreement with conflicting or deviating general terms and conditions of the customer. The same applies to the authorised representative's silence on conflicting or deviating general terms and conditions.

Section 2 Conclusion of the contract

- (1) The customer submits an offer to conclude the contract by signing the contract sent to the customer by email by the authorised representative ("*invitatio ad offerendum*") in a legally binding manner and returning it within the specified period. The offer must meet the legal requirements for compliance with the written form. The customer shall return the contract by post or electronically.
- (2) The contract is concluded as soon as the authorised representative confirms the conclusion of the contract to the customer in writing.

§ 3 Gegenstand des Vertrages

- (1) Gegenstand des Vertrages ist gemäß § 35 Abs. 2 VerpackG die Beauftragung der Bevollmächtigten durch den Kunden mit der Wahrnehmung sämtlicher Pflichten des Kunden nach dem Verpackungsgesetz mit Ausnahme der Registrierungspflicht nach § 9 Abs. 1 Satz 1 VerpackG sowie der Mitteilungspflicht über Änderungen von Registrierungsdaten nach § 9 Abs. 1 Satz 2 VerpackG. Die Bevollmächtigte nimmt die verpackungsrechtlichen Pflichten des Kunden in eigenem Namen wahr.
- (2) Der Kunde trägt über die gesamte Vertragslaufzeit das Risiko der zutreffenden rechtlichen Beurteilung seiner verpackungsrechtlichen Verpflichtungen.
- (3) Der Kunde ist nicht berechtigt, während der Vertragslaufzeit weitere Bevollmächtigte mit der Wahrnehmung seiner verpackungsrechtlichen Pflichten nach § 35 Abs. 2 VerpackG zu beauftragen, oder andere Verträge zur Erfüllung seiner verpackungsrechtlichen Pflichten zu schließen oder fortzuführen („**Drittvergabe**“). Der Kunde bleibt gegenüber der Bevollmächtigten auch im Fall einer Drittvergabe verpflichtet, sämtliche von ihm in Verkehr gebrachten Verpackungen an die Bevollmächtigte zu melden und alle nach diesem Vertrag vereinbarten Entgelte zu entrichten.
- (4) Die Bevollmächtigte ist verpflichtet, im Hinblick auf die vertragsgegenständlichen Verpackungen insbesondere die im Folgenden aufgeführten Leistungen zu erbringen:
 - a) Soweit der Kunde systembeteiligungspflichtige Verpackungen nach § 7 Abs. 1, § 3 Abs. 8 VerpackG in Verkehr bringt:
 - aa) Beteiligung der systembeteiligungspflichtigen Verpackungen am dualen System der Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH gem. § 7 Abs. 1 VerpackG;
 - bb) Erstellung und Abgabe von Datenmeldungen gemäß § 10 VerpackG;
 - cc) sofern gesetzlich vorgesehen: Erstellung und Hinterlegung einer Vollständigkeitserklärung gemäß § 11 VerpackG.
 - b) Soweit der Kunde Verpackungen nach § 15 Abs. 1 VerpackG in Verkehr bringt, Besorgung der nachfolgenden Leistungen:
 - aa) Rücknahme nach Maßgabe von § 15 Abs. 1 oder 2 VerpackG und
 - bb) Zuführung der zurückgenommenen Verpackungen zu einer Wiederverwendung bzw. Verwertung nach § 15 Abs. 3 Satz 1 VerpackG;
 - cc) Nachweisführung gem. § 15 Abs. 3 Satz 3 bis 7 VerpackG;
 - dd) Vorhalten finanzieller und organisatorischer Mittel nach § 15 Abs. 4 VerpackG und Einrichten geeigneter Mechanismen zur Selbstkontrolle.
 - c) Soweit der Kunde pfandpflichtige Einweggetränkverpackungen i.S.v. § 31 VerpackG in Verkehr bringt:
 - aa) Beteiligung am System der Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG);
 - bb) Durchführung des Pfand-Clearing-Prozesses, Prüfung und Begleichung von Pfandabrechnungen;
 - cc) Dokumentation des Pfand-Clearing-Prozesses.
- (5) Die Bevollmächtigte ist berechtigt, sich zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten Dritter, insbesondere der Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, zu bedienen. Die Bevollmächtigte ist nicht verpflichtet, alternative Angebote bei anderen Dienstleistern einzuholen.
- (6) Die Leistungen der Bevollmächtigten nach diesem Vertrag umfassen nicht das Recht zur Nutzung der geschützten Marke „Der Grüne Punkt“ durch den Kunden. Das Recht zur Nutzung der Marke bedarf des Abschlusses eines separaten Marken-nutzungsvertrages.

§ 4 Pflichten des Kunden

4.1 Allgemeine Pflichten

- (1) Der Kunde ist verpflichtet, sich als Hersteller bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (nachfolgend „**Zentrale Stelle**“) gemäß § 9 VerpackG über das Verpackungsregister LUCID zu

Section 3 Subject matter of the contract

- (1) The subject matter of the contract is, in accordance with Section 35 (2) VerpackG, the commissioning of the authorised representative by the customer to perform all of the customer's obligations under VerpackG, with the exception of the registration obligation under Section 9 (1) sentence 1 VerpackG and the obligation to notify changes to registration data under Section 9 (1) sentence 2 VerpackG. The authorised representative shall perform the customer's packaging law obligations in its own name.
- (2) The customer bears the risk of the correct legal assessment of its packaging law obligations throughout the entire term of the contract.
- (3) During the term of the contract, the customer is not entitled to commission other authorised representatives to perform its packaging law obligations in accordance with Section 35 (2) VerpackG, or to conclude or continue other contracts for the fulfilment of its packaging law obligations („**outsourcing**“). Even in the event of outsourcing, the customer remains obliged to report all packaging placed on the market by them to the authorised representative and to pay all fees agreed under this contract.
- (4) The authorised representative is obliged to provide the following services in particular with regard to the packaging covered by the contract:
 - a) Insofar as the customer places packaging subject to system participation in accordance with Section 7 (1) and Section 3 (8) VerpackG on the market:
 - aa) Participation of packaging subject to system participation in the dual system of Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH in accordance with Section 7 (1) VerpackG;
 - bb) Preparation and submission of data reports in accordance with Section 10 of VerpackG;
 - cc) if required by law: preparation and filing of a declaration of completeness in accordance with Section 11 VerpackG.
 - b) If the customer places packaging on the market in accordance with Section 15 (1) VerpackG, provision of the following services:
 - aa) Take-back in accordance with Section 15 (1) or (2) VerpackG and
 - bb) Delivery of the returned packaging for reuse or recycling in accordance with Section 15 (3) sentence 1 VerpackG;
 - cc) Proof in accordance with Section 15 (3) sentences 3 to 7 VerpackG;
 - dd) Provision of financial and organisational resources in accordance with Section 15 (4) VerpackG and establishment of suitable mechanisms for self-monitoring.
 - c) If the customer places single-use beverage packaging subject to deposit within the meaning of Section 31 VerpackG on the market:
 - aa) Participation in the system of Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG);
 - bb) Carrying out the deposit clearing process, checking and settling deposit invoices;
 - cc) Documentation of the deposit clearing process.
- (5) The authorised representative is entitled to use third parties, in particular Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, to fulfil its contractual obligations. The authorised representative is not obliged to obtain alternative offers from other service providers.
- (6) The services provided by the authorised representative under this contract do not include the right to use the protected trademark „der Grüne Punkt“ by the customer. The right to use the trademark requires the conclusion of a separate Trademark Utilization Contract.

Section 4 Obligations of the customer

4.1 General obligations

- (1) The customer is obliged to register as a manufacturer with the Central Agency Packaging Register (hereinafter referred to as the „**Central Agency**“) in accordance with Section 9 VerpackG via

registrieren und Änderungen der Registrierungsdaten unverzüglich dort sowie der Bevollmächtigten mitzuteilen.

- (2) Der Kunde tätigt im Verpackungsregister LUCID die erforderlichen Pflichtangaben zur Beauftragung der Bevollmächtigten gemäß § 35 Abs. 2 VerpackG, indem er unverzüglich nach Vertragsschluss die Bevollmächtigte mithilfe der dem Kunden mitgeteilten Bevollmächtigten-ID im Verpackungsregister LUCID auswählt und bestätigt.
- (3) Der Kunde teilt der Bevollmächtigten bei Vertragsschluss seine Hersteller-Registrierungsnummer bei der Zentralen Stelle sowie Art und Menge sämtlicher von ihm in Verkehr gebrachten Verpackungen wie folgt und nach Maßgabe nachfolgender §§ 7, 8 mit:
 - a) Angaben zu Art und Menge systembeteiligungspflichtiger Verpackungen gemäß § 7 Abs. 1 VerpackG;
 - b) Angaben zu Art und Menge von rücknahmepflichtigen Verpackungen gemäß § 15 Abs. 1 VerpackG sowie Übermittlung von Nachweisen über die bisherige Erfüllung der diesbezüglichen Rücknahme- und Dokumentationspflichten;
 - c) Angaben zu Art und Menge von pfandpflichtigen Einweggetränkerverpackungen gemäß § 31 Abs. 1 VerpackG sowie Übermittlung von Nachweisen über die bisherige Erfüllung der diesbezüglichen Pflichten.
- (4) Der Kunde stellt der Bevollmächtigten vollständige Informationen zu einer etwaigen Befreiung von der Systembeteiligungspflicht für Serviceverpackungen durch Übertragung auf den Vorvertreiber gemäß § 7 Abs. 2 VerpackG und/oder einer etwaigen Übertragung von Systembeteiligungspflichten für Serviceverpackungen auf ihn als Vorvertreiber zur Verfügung.
- (5) Der Kunde hat für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben gegenüber der Bevollmächtigten einzustehen. Der Kunde wird die Bevollmächtigte bei der Wahrnehmung seiner verpackungsrechtlichen Verpflichtungen unterstützen und alle hierfür erforderlichen Unterstützungs- und Mitwirkungshandlungen, beispielsweise bei der Beantwortung behördlicher Anfragen, unverzüglich vornehmen. Der Kunde wird sicherstellen, dass der Bevollmächtigte jederzeit die aktuellen Kontaktdaten des Kunden inklusive eines konkreten Ansprechpartners bekannt sind.

4.2 Pflichten bei rücknahmepflichtigen Verpackungen gemäß §15 Abs. 1 VerpackG

- (1) Hat der Kunde Verpackungen gemäß § 15 Abs. 1 VerpackG in Verkehr gebracht und wird von einer Anfallstelle aufgefordert, diese zurückzunehmen, ist der Kunde verpflichtet, die entsprechende Aufforderung unter Angabe der betreffenden Anfallstelle über das von der Bevollmächtigten hierfür bereitgestellte Online-Portal an die Bevollmächtigte zu übermitteln. Hierbei hat er anzugeben, ob die Rücknahme einmalig oder turnusmäßig erfolgen soll.
- (2) Der Kunde hat die betroffene Anfallstelle unverzüglich über die ihm von der Bevollmächtigten mitgeteilten einzuhaltenden Erfassungskriterien der bedarfsgerechten Abholung zu informieren. Abholungen, die nicht den Erfassungskriterien entsprechen, bedürfen einer gesonderten Vereinbarung zwischen dem Kunden und der Bevollmächtigten. Die sich aus dieser Sondervereinbarung ergebenden Kosten trägt der Kunde.
- (3) Der Kunde informiert die betroffene Anfallstelle zudem über den nachfolgenden Ablauf der Rücknahme:
 - a) Die Entsorgungsleistung erfolgt unter Zuhilfenahme von Behältern, welche von der Bevollmächtigten oder einem von ihr beauftragten Dritten aufgestellt werden. Die Bereitstellung sowie bedarfsgerechte Abholung dieser Behälter wird zwischen der Anfallstelle und dem von der Bevollmächtigten beauftragten Dritten geregelt. In Abstimmung mit der Bevollmächtigten bzw. dem von dieser beauftragten Dritten, kann die Anfallstelle auch eigene Behälter einsetzen, sofern diese den von der Bevollmächtigten bzw. dem von ihr beauftragten Dritten vorgegebenen Kriterien entsprechen.
 - b) Die Bevollmächtigte bzw. der von ihr beauftragte Dritte sind berechtigt, die Abholung nicht durchzuführen, wenn die

the LUCID packaging register and to notify the Central Agency and the authorised representative of any changes to the registration data without delay.

- (2) The customer shall enter the required mandatory information in the LUCID packaging register for the appointment of the authorised representative in accordance with Section 35 (2) VerpackG by selecting and confirming the authorised representative in the LUCID packaging register immediately after conclusion of the contract using the authorised representative ID provided to the customer.
- (3) Upon conclusion of the contract, the customer shall provide the authorised representative with their manufacturer registration number at the Central Agency and the type and quantity of all packaging they have placed on the market as follows and in accordance with the following Sections 7 and 8:
 - a) Information on the type and quantity of packaging subject to system participation in accordance with Section 7 (1) VerpackG;
 - b) Information on the type and quantity of packaging subject to take-back obligations in accordance with Section 15 (1) VerpackG, as well as the submission of evidence of previous compliance with the relevant take-back and documentation obligations;
 - c) Information on the type and quantity of single-use beverage packaging subject to deposit in accordance with Section 31 (1) VerpackG, as well as the submission of evidence of previous compliance with the relevant obligations.
- (4) The customer shall provide the authorised representative with complete information on any exemption from the obligation to participate in the system for service packaging by transferring it to the pre-distributor in accordance with Section 7 (2) VerpackG and/or any transfer of system participation obligations for service packaging to him as the pre-distributor.
- (5) The customer shall be responsible for the accuracy and completeness of the information provided to the authorised representative. The customer shall support the authorised representative in fulfilling its packaging law obligations and shall immediately take all necessary support and cooperation measures, for example in responding to official enquiries. The customer shall ensure that the authorised representative is aware of the customer's current contact details, including a specific contact person, at all times.

4.2 Obligations for packaging subject to take-back obligations in accordance with Section 15 (1) VerpackG

- (1) If the customer has placed packaging on the market in accordance with Section 15 (1) VerpackG and is requested by a collection point to take it back, the customer is obliged to forward the corresponding request, stating the collection point concerned, to the authorised representative without delay via the online portal provided by the authorised representative for this purpose. In doing so, the customer must specify whether the take-back is to be a one-off or regular.
- (2) The customer must immediately inform the collection point concerned of the collection criteria for needs-based collection communicated to them by the authorised representative. Collections that do not meet the collection criteria require a separate agreement between the customer and the authorised representative. The costs resulting from this special agreement shall be borne by the customer.
- (3) The customer shall also inform the relevant collection point of the subsequent return process:
 - a) The disposal service is provided with the aid of containers set up by the authorised representative or a third party commissioned by it. The provision and collection of these containers as required shall be arranged between the collection point and the third party commissioned by the authorised representative. In consultation with the authorised representative or the third party commissioned by it, the collection point may also use its own containers, provided that these meet the criteria specified by the authorised representative or the third party commissioned by it.
 - b) The authorised representative or the third party commissioned by it shall be entitled not to carry out the collection if the collection

Anfallstelle für eine fachgerechte und wirtschaftlich zumutbare Entsorgung nicht zugänglich ist oder kein zuständiger Mitarbeiter an der Anfallstelle anzutreffen ist oder die gemäß vorstehendem Abs. 2 mitgeteilten Erfassungskriterien nicht eingehalten werden.

4.3 Pflichten bei Einweggetränkeverpackungen gemäß § 31 Abs. 1 VerpackG

- (1) Sofern der Kunde beabsichtigt, pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen i.S.v. § 31 Abs. 1 VerpackG in Deutschland in Verkehr zu bringen, informiert er die Bevollmächtigte darüber frühestmöglich, spätestens jedoch vier Monate vor dem Inverkehrbringen der Einweggetränkeverpackungen.
- (2) Der Kunde versorgt die Bevollmächtigte mit allen für die Erfüllung der Pflichten nach § 31 VerpackG und insbesondere die Teilnahme am System der DPG erforderlichen Informationen.
- (3) Der Kunde ist bzgl. aller anfallenden Entgelte, Gebühren und Kosten, einschließlich anfallender Pfandbeträge vorleistungspflichtig. Es gelten die Preise gemäß **Anlage 2**.
- (4) Für alle Verpackungsarten pfandpflichtiger Einweggetränkeverpackungen bezieht der Kunde von der Bevollmächtigten eine nur für den deutschen Markt geltende GTIN. Alle pfandpflichtigen Einweggetränkeverpackungen sind vor dem Inverkehrbringen mit einer DPG-Markierung nebst der durch die Bevollmächtigte zur Verfügung gestellten GTIN in Form eines EAN-Barcodes für den deutschen Markt (nachfolgend „Kennzeichnung“) zu versehen. Die Kennzeichnung kann direkt auf dem Verpackungskörper, auf Verpackungsetiketten oder als DPG-Nachlabel aufgebracht werden. Die Herstellung der mit der Kennzeichnung versehenen Träger darf ausschließlich durch einen von der Bevollmächtigten genannten und von der DPG zugelassenen Verwender der speziellen DPG-Farbe (nachfolgend „DPG-Farbverwender“) erfolgen. Der Kunde stimmt die individuelle Herstellung der gekennzeichneten Träger mit dem DPG-Farbverwender ab und holt bei diesem ein Angebot unter Benennung der Bevollmächtigten als Auftraggeberin ein. Sobald der Kunde gegenüber der Bevollmächtigten die für die Herstellung der gekennzeichneten Träger und den Transport entstehenden Kosten beglichen hat, erteilt die Bevollmächtigte gegenüber dem DPG-Farbverwender den Auftrag. Der Kunde ist nicht berechtigt, den DPG-Farbverwender selbst zu beauftragen.
- (5) Der Kunde darf die pfandpflichtigen Einweggetränkeverpackungen nur in Verkehr bringen, nachdem er sie mit der Kennzeichnung versehen hat und die Bevollmächtigte den Kunden über die erfolgte Anmeldung und Aktivierung der GTIN im System der DPG informiert hat. Die verwendeten GTIN dürfen jeweils nur für die angegebenen Produktvarianten und nur im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verwendet werden. Eine Übertragung einer GTIN auf den Kunden oder einen Dritten ist ausgeschlossen.
- (6) Das Inverkehrbringen von pfandpflichtigen Einweggetränkeverpackungen ohne rechtskonforme Kennzeichnung sowie die regelwidrige Nutzung von DPG-Nachlabels stellt eine schwerwiegende Vertragspflichtverletzung dar, welche die Bevollmächtigte bei Bekanntwerden zur unverzüglichen außerordentlichen Kündigung des Vertrages berechtigt.
- (7) Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Teilnahme am Pfandsystem ausschließlich nach den Statuten der DPG richtet, deren Ausgestaltung die Bevollmächtigte nicht beeinflussen kann. Die sich daraus ergebenden zwingenden Anforderungen können sich jederzeit ändern oder erweitern, worüber die Bevollmächtigte den Kunden möglichst frühzeitig informieren wird, sofern die Änderungen für den Kunden im Einzelfall relevant sind. Für hieraus resultierende Änderungen vorstehender Regelungen gilt § 17.
- (8) Im Übrigen gelten die Statuten der DPG.

§ 5 Pflichten der Bevollmächtigten

- (1) Die Bevollmächtigte wird unverzüglich nach der Benennung als Bevollmächtigte durch den Kunden im Verpackungsregister LUCID eine entsprechende Gegenbestätigung in diesem Register vornehmen.

point is not accessible for proper and economically reasonable disposal, or if no responsible employee is present at the collection point, or if the collection criteria specified in paragraph 2 above are not complied with.

4.3 Obligations for single-use beverage packaging in accordance with Section 31 (1) VerpackG

- (1) If the customer intends to place single-use beverage packaging subject to deposit within the meaning of Section 31 (1) VerpackG on the German market, it shall inform the authorised representative of this as early as possible, but no later than four months before placing the single-use beverage packaging on the market.
- (2) The customer shall provide the authorised representative with all information necessary for the fulfilment of the obligations under Section 31 VerpackG and, in particular, for participation in the DPG system.
- (3) The customer shall be obliged to pay all fees, charges and costs incurred, including any deposit amounts, in advance. The prices set out in **Annex 2** shall apply.
- (4) For all types of single-use beverage packaging subject to deposit, the customer shall obtain a GTIN from the authorised representative that is only valid for the German market. All single-use beverage packaging subject to deposit must be marked with a DPG mark and the GTIN provided by the authorised representative in the form of an EAN barcode for the German market (hereinafter referred to as "marking") before being placed on the market. The marking may be applied directly to the packaging body, on packaging labels or as a DPG cover-label. The production of carriers bearing the marking may only be carried out by a user of the special DPG ink (hereinafter referred to as "DPG ink user") named by the authorised representative and approved by DPG. The customer shall coordinate the individual production of the marked carriers with the DPG ink user and obtain a quote from the latter, naming the authorised representative as the client. As soon as the customer has paid the authorised representative the costs incurred for the production of the marked carriers and transport, the authorised representative shall place the order with the DPG ink user. The customer is not entitled to place the order with the DPG ink user itself.
- (5) The customer may only place the single-use beverage packaging subject to deposit on the market after it has been marked and the authorised representative has informed the customer that the GTIN has been registered and activated in the DPG system. The GTINs used may only be used for the specified product variants and only within the territory of the Federal Republic of Germany. Transfer of a GTIN to the customer or a third party is excluded.
- (6) The placing on the market of single-use beverage packaging subject to deposit without legally compliant marking and the improper use of DPG cover-labels constitutes a serious breach of contract, which entitles the authorised representative to terminate the contract immediately upon becoming aware of it.
- (7) Please note that participation in the deposit system is governed exclusively by the statutes of the DPG, the structure of which the authorised representative has no influence over. The resulting mandatory requirements may change or be expanded at any time, in which case the authorised representative will inform the customer as early as possible, provided that the changes are relevant to the customer in individual cases. Section 17 applies to any changes to the above provisions resulting from this.
- (8) In all other respects, the statutes of the DPG shall apply.

Section 5 Obligations of the authorised representative

- (1) Immediately after being appointed as an authorised representative by the customer in the LUCID packaging register, the authorised representative shall make a corresponding counter-confirmation in this register.

- (2) Die in den nachfolgenden Absätzen geregelten Pflichten der Bevollmächtigten bestehen jeweils nur insoweit, als der Kunde die entsprechenden Verpackungen im Sinne des VerpackG in Verkehr bringt.
 - (3) Die Bevollmächtigte wird die Beteiligung aller systembeteiligungspflichtigen Verpackungen des Kunden nebst Erfüllung sämtlicher gesetzlich vorgeschriebenen diesbezüglichen Informationspflichten dokumentieren und dem Kunden entsprechende Informationen zur Verfügung stellen. Insbesondere wird die Bevollmächtigte dem Kunden
 - a) eine Kopie der Bestätigung gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 VerpackG über die erfolgte Beteiligung systembeteiligungspflichtiger Verpackungen,
 - b) einen Auszug des Inhalts der Jahresmeldung der Bevollmächtigten an die Zentrale Stelle gemäß § 20 Abs. 1 VerpackG im Hinblick auf die dem Kunden zuzuordnenden systembeteiligungspflichtigen Verpackungen, sowie
 - c) sofern gesetzlich vorgesehen, eine Kopie der gemäß § 11 Abs. 1 VerpackG hinterlegten Vollständigkeitserklärung übermitteln.
 - (4) Die Bevollmächtigte stellt dem Kunden in Bezug auf rücknahmepflichtige Verpackungen nach § 15 Abs. 1 VerpackG ein Rücknahmesystem für den Fall bereit, dass Anfallstellen oder sonstige Rückgabeberechtigte den Kunden auffordern, entsprechende Verpackungen zurückzunehmen.
 - a) Die Bevollmächtigte wird eine bedarfsgerechte Abholung der zurückzunehmenden Verpackungen des Kunden an diesen Anfallstellen besorgen. Diese zurückgenommenen Verpackungen wird die Bevollmächtigte einer Wiederverwendung bzw. Verwertung nach § 15 Abs. 3 Satz 1 VerpackG zuführen.
 - b) Die Bevollmächtigte wird die Nachweisführung über die Rücknahme und Verwertung gem. § 15 Abs. 3 S. 3 bis 6 VerpackG sicherstellen und auf Verlangen der zuständigen Landesbehörde gem. § 15 Abs. 3 S. 7 VerpackG vorlegen.
 - c) Die Bevollmächtigte hält finanzielle und organisatorische Mittel vor und hat geeignete Mechanismen zur Selbstkontrolle eingerichtet (i.S.v. § 15 Abs. 4 VerpackG).
 - (5) Die Bevollmächtigte wird pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen am System der Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG) beteiligen.
 - (6) Die Bevollmächtigte wird sich für den Kunden am System der DPG beteiligen (§ 31 Abs. 1 S. 4 VerpackG). Die Bevollmächtigte wird für den Kunden die Abwicklung von Pfanderstattungsansprüchen i.S.v. § 31 Abs. 1 VerpackG durchführen. Dies schließt die Annahme von Pfandabrechnungen, deren Prüfung sowie die Auszahlung berechtigter Pfanderstattungsansprüche ein. Soweit zulässig, wird sich die Bevollmächtigte dazu Dritter, insbesondere von der DPG zugelassener Pfandkonto-Dienstleister, bedienen.
- (2) The obligations of the authorised representative set out in the following paragraphs shall only apply insofar as the customer places the relevant packaging on the market within the meaning of VerpackG.
 - (3) The authorised representative shall document the participation of all of the customer's packaging subject to system participation, together with the fulfilment of all legally prescribed information obligations in this regard, and shall provide the customer with the relevant information. In particular, the authorised representative shall provide the customer with
 - a) a copy of the confirmation pursuant to Section 7 (1) sentence 3 VerpackG regarding the participation of packaging subject to system participation,
 - b) an extract from the content of the authorised representative's annual report to the Central Agency in accordance with Section 20 (1) VerpackG with regard to the packaging subject to system participation attributable to the customer, and
 - c) if required by law, a copy of the declaration of completeness filed in accordance with Section 11 (1) VerpackG.
 - (4) The authorised representative shall provide the customer with a take-back system for packaging subject to take-back in accordance with § 15 (1) VerpackG in the event that collection points or other authorised return points request the customer to take back such packaging.
 - a) The authorised representative shall arrange for the collection of the customer's packaging to be taken back from these collection points as required. The authorised representative shall send this taken-back packaging for reuse or recycling in accordance with Section 15 (3) sentence 1 VerpackG.
 - b) The authorised representative shall ensure that proof of take-back and recycling is provided in accordance with Section 15 (3) sentences 3 to 6 VerpackG and shall submit it to the competent state authority upon request in accordance with Section 15 (3) sentence 7 VerpackG.
 - c) The authorised representative has financial and organisational resources at its disposal and has established suitable mechanisms for self-monitoring (within the meaning of Section 15 (4) VerpackG).
 - (5) The authorised representative will participate in the Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG) system for single-use beverage packaging subject to deposit.
 - (6) The authorised representative will participate in the DPG system on behalf of the customer (Section 31 (1) sentence 4 VerpackG). The authorised representative will handle deposit refund claims on behalf of the customer within the meaning of Section 31 (1) VerpackG. This includes the acceptance of deposit invoices, their verification and the payment of justified deposit refund claims. To the extent permissible, the authorised representative will use third parties for this purpose, in particular deposit account service providers approved by DPG.

§ 6 Herstellereigenschaft und Einordnung von Verpackungen

- (1) Der Kunde bestätigt, dass er seine Herstellereigenschaft i.S.d. VerpackG sowie ab Geltungsbeginn i.S.d. VO (EU) 2025/40 eingehend geprüft hat.
- (2) Die Einordnung der Verpackungen als systembeteiligungspflichtig oder nicht systembeteiligungspflichtig, die Zuordnung von Verpackungen zu den relevanten Untergruppen des § 15 Abs. 1 VerpackG sowie die Einordnung von Verpackungen als pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen hat nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfolgen und wird durch den Kunden vorgenommen. Etwaige Risiken, die sich aus einer Fehleinschätzung hinsichtlich der Herstellereigenschaft und/oder der Ein- und Zuordnung von Verpackungen ergeben, gehen zu Lasten des Kunden. Insbesondere stellt es keinen zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages berechtigenden wichtigen Grund dar, wenn der Kunde vor oder bei Vertragsschluss einer entsprechenden Fehleinschätzung unterliegt oder sich im Laufe des Vertragsverhältnisses eine Änderung bezüglich seiner Herstellereigenschaft und/oder der Ein- und Zuordnung von Verpackungen ergibt.

Section 6 Manufacturer status and classification of packaging

- (1) The customer confirms that it has thoroughly checked its manufacturer status within the meaning of the VerpackG and, from the date of application, within the meaning of Regulation (EU) 2025/40.
- (2) The classification of packaging as subject to system participation or not subject to system participation, the assignment of packaging to the relevant subgroups of Section 15 (1) VerpackG and the classification of packaging as single-use beverage packaging subject to deposit must be carried out in accordance with the legal requirements and shall be carried out by the customer. Any risks arising from a misjudgement regarding the manufacturer status and/or the classification and allocation of packaging shall be borne by the customer. In particular, it does not constitute good cause for extraordinary termination of the contract if the customer makes a misjudgement before or at the time of conclusion of the contract or if there is a change in the course of the contractual relationship with regard to its manufacturer status and/or the classification and allocation of packaging.

- (3) Der Bevollmächtigte steht es frei, bei Anhaltspunkten für eine Fehleinschätzung des Kunden oder im Rahmen stichprobenartiger Kontrollen, geeignete Nachweise für die Ein- und Zuordnung der Verpackungen des Kunden anzufordern und eine eigene Ein- und Zuordnungsentscheidung zu treffen. Entscheidungsgrundlage sind die von dem Kunden zur Verfügung gestellten oder öffentlich verfügbaren Informationen über die vertragsgegenständlichen Verpackungen. Die Haftung der Bevollmächtigten für unzutreffende Ein- und Zuordnungen von Verpackungen des Kunden, die auf fehlerhaften und/oder unvollständigen Informationen des Kunden beruhen, ist ausgeschlossen. Es gilt § 20 Abs. 1.
- (4) Bestehen Zweifel hinsichtlich der Einordnung und/oder Zuordnung von Verpackungen, ist die Bevollmächtigte berechtigt, einen Antrag auf Einordnung bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (nachfolgend „**Einordnungsantrag**“) zu stellen. Ein solcher Antrag kann sowohl auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden als auch aus eigenem berechtigtem Interesse der Bevollmächtigten erfolgen, insbesondere wenn abweichende Auffassungen von zuständigen Behörden oder sonstige rechtliche Unsicherheiten bestehen. Der Kunde ist verpflichtet, der Bevollmächtigten sämtliche für die Antragstellung erforderlichen Informationen und Unterlagen vollständig und unverzüglich zur Verfügung zu stellen sowie alle zur Durchführung des Einordnungsverfahrens erforderlichen Mitwirkungshandlungen vorzunehmen. Für die Stellung eines Einordnungsantrages nach dem vorstehenden Absatz schuldet der Kunde je Antrag ein Entgelt gemäß **Anlage 2**.

§ 7 Planmengenmitteilungen

- (1) Der Kunde ist verpflichtet, die von ihm voraussichtlich im jeweiligen in die Vertragslaufzeit fallenden Kalenderjahr (nachfolgend „**Leistungsjahr**“) in Verkehr zu bringende Menge an vertragsgegenständlichen Verpackungen („**Planmengen**“) gegenüber der Bevollmächtigten jeweils bis zum ersten November des Vorjahres mitzuteilen. Die erstmalig mitgeteilten Mengen sind je Verpackungs- und Materialart als Planmengen in Anlage 1 dokumentiert.
- (2) Der Kunde verpflichtet sich, die Planmengen je Leistungsjahr bis zum 31. August des jeweiligen Jahres durch Mitteilung an die Bevollmächtigte anzupassen, wenn sich eine Änderung für das laufende Leistungsjahr ergibt. Die Planmengenanpassung dient der Annäherung an die tatsächlich in Verkehr gebrachten Mengen und einer Minimierung von Abweichungen im Rahmen der Jahresabschlussmeldung mit den Folgen des § 8 Abs. 4 dieses Vertrages. Fristgerecht angepasste Planmengen werden erstmals mit Wirkung für das zum Zeitpunkt der Anpassung laufende Leistungsjahr angewendet und gelten bis zur nächsten nach Satz 1 fristgerechten Anpassung, fort. Die unterjährig Anpassung der Planmengen hat keinen Einfluss auf die Abschlagszahlungen i.S.v. § 8 Abs. 1.
- (3) Für den Fall, dass der Kunde während der Vertragslaufzeit zusätzliche, in **Anlage 1 und 2** bisher nicht vereinbarte Materialarten in Verkehr bringt, wird er dies der Bevollmächtigten unter Angabe von Materialart und Menge unverzüglich mitteilen.
- (4) Die Bevollmächtigte wird dem Kunden in diesem Fall eine Ergänzung der **Anlagen 1 und 2** vorlegen, in der die neue Materialart nebst Planmenge und Materialentgelt vereinbart wird. Die Ergänzung wird verbindlicher Vertragsbestandteil ab dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens der neuen Materialart, d.h. gegebenenfalls auch rückwirkend. Vorstehender Absatz 2 gilt entsprechend. Dem Kunden steht ab Zugang der Ergänzung der **Anlagen 1 und 2** das Recht zu, den gesamten Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende zu kündigen.

§ 8 Meldung und Abrechnung

- (1) Basierend auf den zuletzt mitgeteilten Mengenangaben (Planmengen oder Jahresabschlussmeldung) erhält der Kunde eine jährliche Abschlagsrechnung über die vereinbarten Entgelte. Diese wird von der Bevollmächtigten im November des dem

- (3) The authorised representative is free to request suitable evidence for the classification and allocation of the customer's packaging and to make its own classification and allocation decision if there are indications of a misjudgement on the part of the customer or in the context of random checks. The basis for the decision shall be the information provided by the customer or publicly available information about the packaging covered by the contract. The authorised representative shall not be liable for incorrect classification and/or allocation of the customer's packaging based on incorrect and/or incomplete information provided by the customer. Section 20 (1) shall apply.
- (4) If there are doubts regarding the classification and/or allocation of packaging, the authorised representative is entitled to submit a classification application to the Central Agency Packaging Register (hereinafter referred to as "**classification application**"). Such an application may be made both at the express request of the customer and in the authorised representative's own legitimate interest, in particular if there are differing opinions from the competent authorities or other legal uncertainties. The customer is obliged to provide the authorised representative with all information and documents required for the application in full and without delay, and to take all necessary steps to assist in the classification process. For the submission of a classification application in accordance with the above paragraph, the customer shall pay a fee per application in accordance with **Annex 2**.

Section 7 Planned quantity notifications

- (1) The customer is obliged to notify the authorised representative of the quantity of packaging covered by the contract ("**planned quantities**") that it expects to place on the market in the respective calendar year falling within the contract period (hereinafter referred to as the "performance year") by 1 November of the previous year. The quantities initially notified are documented as planned quantities for each type of packaging and material in **Annex 1**.
- (2) The customer undertakes to adjust the planned quantities for each performance year by 31 August of the respective year by notifying the authorised representative if there is a change for the current performance year. The purpose of adjusting the planned quantities is to approximate the quantities actually placed on the market and to minimise deviations in the year-end report with the consequences of Section 8 (4) of this contract. Planned quantities adjusted in a timely manner shall be applied for the first time with effect from the performance year in progress at the time of the adjustment and shall continue to apply until the next timely adjustment in accordance with sentence 1. The adjustment of the planned quantities during the year shall have no influence on the advance payments within the meaning of Section 8 (1).
- (3) In the event that the customer places additional types of material on the market during the term of the contract that have not previously been agreed in **Annexes 1 and 2**, it shall notify the authorised representative thereof without delay, specifying the type of material and quantity.
- (4) In this case, the authorised representative shall submit to the customer a supplement to **Annexes 1 and 2** in which the new type of material, together with the planned quantity and material fee, shall be agreed. The supplement shall become a binding part of the contract from the time the new type of material is placed on the market, i.e. retroactively if necessary. The above paragraph 2 shall apply accordingly. Upon receipt of the supplement to **Annexes 1 and 2**, the customer shall be entitled to terminate the entire contract with one month's notice to the end of the month.

Section 8 Reporting and accounting

- (1) Based on the most recently reported quantities (planned quantities or year-end report), the customer shall receive an annual instalment invoice for the agreed fees. This shall be issued by the authorised representative in November of the year

betreffenden Leistungsjahr vorausgehenden Jahres bzw. im ersten Leistungsjahr zum Monatsersten des auf den Laufzeitbeginn folgenden Monats erstellt.

- (2) Der Kunde hat der Bevollmächtigten bis spätestens zum 28. Februar eines Jahres die insgesamt im vorangegangenen Leistungsjahr in Verkehr gebrachte Menge sämtlicher Verpackungen vollumfänglich mitzuteilen (Jahresabschlussmeldung).
- (3) Die Jahresabschlussmeldung hat richtig und vollständig auf elektronischem Wege unter Verwendung des von der Bevollmächtigten vorgegebenen Verfahrens zu erfolgen.
- (4) Ergibt sich aus der Jahresabschlussmeldung in Ansehung der jeweiligen Materialfraktion eine Über- bzw. Unterschreitung der Planmengen (§ 7), gilt für die finale Ermittlung des zu entrichtenden Entgeltes für das betroffene Leistungsjahr Folgendes:
 - a) Ergibt sich aus der Jahresabschlussmeldung gegenüber den nach § 7 Abs. 1 und 2 gemeldeten Planmengen ein Saldo zu Gunsten der Bevollmächtigten, erstellt die Bevollmächtigte hierüber eine Rechnung. **Bei Überschreitung der Planmengen um mehr als 10 % gilt für die die Planmengen um mehr als 10 % übersteigenden Mengen je Materialart ein um 30 % erhöhtes Entgelt.**
 - b) Ergibt sich aus der Jahresabschlussmeldung gegenüber den nach § 7 Abs. 1 und 2 gemeldeten Planmengen ein Saldo zu Gunsten des Kunden, erteilt die Bevollmächtigte hierüber eine Gutschrift. **Unterschreitungen der Planmengen werden bei der Ermittlung des zu entrichtenden Entgeltes jedoch nur bis zu einer Unterschreitung von 10 % je Materialart berücksichtigt.** Die Regelungen zur Zahlung der Mindestvergütung sind davon nicht berührt.
- (5) Die Jahresabschlussmeldung ist hinsichtlich möglicher Ansprüche des Kunden gegenüber der Bevollmächtigten die verbindliche und abschließende Abrechnungsgrundlage.
- (6) Dem Kunden stehen daher nach Vorlage der Jahresabschlussmeldung, mit Ausnahme des Ausgleichs eines etwaigen Saldos für den Abrechnungszeitraum der Jahresabschlussmeldung nach vorstehendem Abs. 4b), keine Ansprüche mehr zu. **Ebenso stehen ihm aus nicht fristgerecht eingereichten Jahresabschlussmeldungen keine Ansprüche mehr zu.**
- (7) Soweit der Kunde keine Jahresabschlussmeldung macht oder diese nicht fristgerecht vorlegt, ist die Bevollmächtigte berechtigt, die Planmengenmeldung(en) nach § 7 für das betreffende Leistungsjahr auch als Jahresabschlussmeldung anzusehen.
- (8) Sofern der Kunde nach Ablauf der Frist des 28.02. eine Jahresabschlussmeldung abgibt, eine fristgerecht abgegebene Jahresabschlussmeldung korrigiert oder anderweitig nachträglich Informationen über abweichende Verpackungsmengen (nachfolgend „Differenzmengen“ genannt) bekannt werden, gilt Folgendes: Die Bevollmächtigte wird prüfen, inwieweit die Differenzmengen berücksichtigt werden können und soweit möglich, daraus abzuleitende Maßnahmen für den Kunden umsetzen. Es wird darauf hingewiesen, dass für Differenzmengen bei den Dienstleistern grundsätzlich verschärfte Konditionen gelten. **Aus diesem Grund wird für Mehrmengen ein Aufschlag von 30% zu dem in Anlage 2 festgelegten Entgelt je Materialart erhoben.** Hierüber erstellt die Bevollmächtigte eine Rechnung. **Für Mindermengen kann keine Rückerstattung beansprucht werden.**

§ 9 Vollständigkeitserklärung

- (1) Sofern der Kunde nach den Vorgaben des § 11 VerpackG zur Hinterlegung einer Vollständigkeitserklärung verpflichtet ist oder dies i.S.v. § 11 Abs. 4 S. 2 VerpackG von ihm verlangt wird, wird die Bevollmächtigte zur Erstellung der Vollständigkeitserklärung einen Prüfer beauftragen. Die Erstellung und Prüfung der Vollständigkeitserklärung erfolgt gemäß den Vorgaben der Zentralen Stelle. Sie erfolgt jeweils pro Erklärungsjahr und soll im ersten Quartal des darauffolgenden Jahres vorgenommen werden.
- (2) Vom Kunden sind zur Sicherstellung eines geordneten Prüfungsablaufes folgende Voraussetzungen zu schaffen:

preceding the relevant performance year or, in the first performance year, on the first day of the month following the start of the term.

- (2) The customer must notify the authorised representative by 28 February of each year at the latest of the total quantity of all packaging placed on the market in the previous service year (year-end report).
- (3) The year-end report must be submitted correctly and in full by electronic means using the procedure specified by the authorised representative.
- (4) If the year-end report shows that the planned quantities (Section 7) have been exceeded or not reached for the respective material fraction, the following applies to the final determination of the fee to be paid for the relevant performance year:
 - a) If the year-end report shows a balance in favour of the authorised representative compared to the planned quantities reported in accordance with Section 7 (1) and (2), the authorised representative shall issue an invoice for this amount. **If the planned quantities are exceeded by more than 10%, a 30% surcharge shall apply to the quantities exceeding the planned quantities by more than 10% for each type of material.**
 - b) If the year-end report shows a balance in favour of the customer compared to the planned quantities reported in accordance with Section 7 (1) and (2), the authorised representative shall issue a credit note for this amount. **However, shortfalls in the planned quantities shall only be taken into account when determining the fee to be paid up to a shortfall of 10% per material type.** The provisions on the payment of the minimum remuneration are not affected by this.
- (5) The year-end report is the binding and final basis for settlement with regard to any claims the customer may have against the authorised representative.
- (6) The customer shall therefore have no further claims after submission of the year-end report, with the exception of the settlement of any balance for the accounting period of the year-end report in accordance with the above paragraph 4b). **Likewise, the customer shall have no further claims arising from year-end reports that are not submitted on time.**
- (7) If the customer does not submit a year-end report or does not submit it on time, the authorised representative is entitled to regard the planned quantity report(s) in accordance with Section 7 for the relevant performance year as the year-end report.
- (8) If the customer submits a year-end report after the deadline of 28 February, corrects a year-end report submitted on time or otherwise subsequently discloses information about deviating packaging quantities (hereinafter referred to as "difference quantities"), the following shall apply: The authorised representative will check to what extent the difference quantities can be taken into account and, as far as possible, implement the resulting measures for the customer. Please note that stricter conditions generally apply to difference quantities for service providers. **For this reason, a surcharge of 30% will be levied on the fee specified in Annex 2 for each type of material for exceeding quantities.** The authorised representative will issue an invoice for this. **No refund can be claimed for shortfall quantities.**

Section 9 Declaration of completeness

- (1) If the customer is obliged to submit a declaration of completeness in accordance with the provisions of Section 11 VerpackG or if this is required of them within the meaning of Section 11 (4) sentence 2 VerpackG, the authorised representative shall commission an auditor to prepare the declaration of completeness. The declaration of completeness shall be prepared and audited in accordance with the requirements of the Central Agency. It shall be prepared for each declaration year and shall be carried out in the first quarter of the following year.
- (2) The customer must meet the following requirements to ensure that the audit runs smoothly:

- a) Acht Werktage vor Beginn der Vor-Ort-Prüfung (sog. Vorprüfungszeitraum) die Vorlage beim Prüfer
 - einer Zusammenstellung aller im Erklärungsjahr erstmals in Verkehr gebrachten systembeteiligungspflichtigen Verpackungen je Materialfraktion und -mengen;
 - einer vollständigen Dokumentation der vom Kunden erstmals in Verkehr gebrachten Transport- und Gewerbeverpackungen;
 - sämtlicher Unterlagen zu Materialart und Masse wegen Beschädigung oder Unverkäuflichkeit zurückgenommener Verpackungen nebst Verwertungsnachweisen (§ 11 Abs. 2 Nr. 5 und 7 VerpackG);
 - einer nachvollziehbaren Dokumentation der Verfahrens- und Kontrollabläufe zur Ermittlung relevanter Daten (Einkauf von Packstoffen/Verpackungen, Produktionsabläufe, Ermittlung/Prüfung/Dokumentation der Verpackungsgewichte, Vertriebswege, Einstufung von Verpackungen und Materialarten etc.);
 - etwaiger weiterer prüfungsrelevanter Korrespondenz.
 - b) Bei der Vor-Ort-Prüfung sind zur stichprobenhaften Überprüfung der Gewichtsangaben restentleerte Verpackungen zur Verfügung zu stellen.
 - c) Für Nachfragen wird der Kunde gegenüber dem Prüfer einen Ansprechpartner benennen, der vollständig Auskunft über prüfungsrelevante Sachverhalte erteilen kann. Der Kunde erteilt dem Prüfer nach Terminabsprache eine Zugangsberechtigung zu allen, für die Erstellung der Vollständigkeitserklärung erforderlichen Unterlagen und Geschäftsräumen.
- (3) Für die Beauftragung des Prüfers erstattet der Kunde der Bevollmächtigten das in **Anlage 2** vereinbarte Entgelt.
 - (4) Nach Erstattung des Entgeltes nach Abs. 3 und abgeschlossener Prüfung der Vollständigkeitserklärung nach Maßgabe des Abs. 2 wird die Bevollmächtigte diese für den Kunden bei der Zentralen Stelle hinterlegen.

§ 10 Entgelte

- (1) Der Kunde schuldet nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen in diesem § 11
 - a) die in **Anlage 2** vereinbarte Servicepauschale (Abschlussgebühr und Grundgebühr);
 - b) für alle vertragsgegenständlichen Verpackungsmengen die in **Anlage 2** vereinbarten Materialentgelte je Materialart und Gewicht;
 - c) Entgelte für zusätzliche Leistungen gemäß **Anlage 2** (§§ 4.3, 6 und 10);
 - d) sowie etwaige Kostenerstattungen nach diesem Vertrag.
- (2) Auf die vereinbarten Entgelte und die Erstattung von Netto-Kosten wird die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben. Rechnungen und Gutschriften werden von der Bevollmächtigten auf einem digitalen/elektronischen Weg übermittelt. Rechnungen sind binnen 14 Tagen nach Zugang zu begleichen.
- (3) Jegliche Zahlungen sind ausschließlich mittels von der Bevollmächtigten anerkannter elektronischer Zahlungsmittel zu leisten. Eine Zahlung per Überweisung ist ausdrücklich ausgeschlossen und wird von der Bevollmächtigten nicht akzeptiert.
- (4) Die Bevollmächtigte ist während der Vertragslaufzeit berechtigt, durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) das von dem Kunden zu entrichtende Entgelt anzupassen (Erhöhungen und Ermäßigungen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der für die Kostenentwicklung maßgeblichen Posten, nämlich:

Beteiligungs- und Entsorgungsentgelte: Personalkosten (Tarifabschlüsse, Sammler, Fahrer), Fahrzeugkosten, Behälterkosten, Lagerkosten (Umschlag, Input- und Output-lager), Mieten, Ausschreibungsergebnisse Sammlung insbesondere Preisgleitklauseln in Leistungsverträgen, Kosten für Sortierung, Aufbereitung, Verwertung, Energetik;

Energiekosten: Heizkosten, Dieseldkosten, Stromkosten;

- a) Eight working days before the start of the on-site audit (known as the pre-audit period), submission to the auditor of
 - a compilation of all packaging subject to system participation that was placed on the market for the first time in the declaration year, broken down by material fraction and quantity;
 - a complete documentation of the transport and commercial packaging placed on the market for the first time by the customer;
 - all documents relating to the type of material and mass of packaging taken back due to damage or unsaleability, together with proof of recycling (Section 11 (2) no. 5 and 7 VerpackG);
 - a comprehensible documentation of the procedures and control processes for determining relevant data (purchase of packaging materials/packaging, production processes, determination/testing/documentation of packaging weights, distribution channels, classification of packaging and material types, etc.);
 - any other correspondence relevant to the audit.
- b) During the on-site audit, empty packaging must be made available for random checks of the weight specifications.
- c) The customer shall designate a contact person for the auditor who can provide complete information on matters relevant to the audit. The customer shall grant the auditor access to all documents and business premises necessary for the preparation of the declaration of completeness after arranging an appointment.

- (3) The customer shall reimburse the authorised representative for the fee agreed in **Annex 2** for commissioning the auditor.
- (4) After reimbursement of the fee in accordance with paragraph 3 and completion of the audit of the declaration of completeness in accordance with paragraph 2, the authorised representative shall file it with the Central Agency on behalf of the customer.

Section 10 Fees

- (1) The customer shall owe the following fees in accordance with the provisions of this Section 11
 - a) the service fee agreed in **Annex 2** (completion fee and basic fee);
 - b) for all packaging quantities covered by the contract, the material fees agreed in **Annex 2** per material type and weight;
 - c) fees for additional services in accordance with **Annex 2** (Sections 4.3, 6 and 10);
 - d) as well as any cost reimbursements under this contract.
- (2) Statutory value added tax shall be levied on the agreed fees and the reimbursement of net costs. Invoices and credit notes shall be transmitted by the authorised representative by digital/electronic means. Invoices are payable within 14 days of receipt.
- (3) All payments must be made exclusively by means of electronic payment methods recognised by the authorised representative. Payment by bank transfer is expressly excluded and will not be accepted by the authorised representative.
- (4) During the term of the contract, the authorised representative is entitled to adjust the fee payable by the customer (increases and reductions) by unilateral determination of performance at its reasonable discretion (Section 315 of the German Civil Code (BGB)). The reason for such a price adjustment is exclusively a change in the items relevant to cost development, namely:

Participation and disposal fees: personnel costs (collective agreements, collectors, drivers), vehicle costs, container costs, storage costs (handling, input and output storage), rents, tender results, collection, in particular price escalation clauses in service contracts, costs for sorting, processing, recycling, energy;

Energy costs: heating costs, diesel costs, electricity costs;

DPG-Entgelte: Gebühren und Entgelte, die für die Beteiligung am Pfand-Clearing-System der Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG) anfallen, Kosten für die Beauftragung eines Pfandkonto Dienstleisters;

Gemeinkosten: IT-Kosten, Personalkosten, Versicherungskosten, Verwaltungskosten.

- (5) Die Bevollmächtigte überwacht fortlaufend, mindestens alle zwölf Monate, die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kosten seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung bzw. – sofern noch keine Preisanpassung erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung durch DSD nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen.
- (6) Preisänderungen werden nur wirksam, wenn die Bevollmächtigte dem Kunden die Änderung des Entgeltes mit einer Ankündigungsfrist von zwei Monaten in Textform mitteilt. Nach Zugang der Mitteilung über die Änderung ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat schriftlich zu kündigen.
- (7) Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, soweit dessen Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten, von der Bevollmächtigten zuvor in Textform anerkannt sind oder mit einer dem Kunden gegen die Bevollmächtigte zustehenden Forderung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis im Sinne des § 320 BGB stehen. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Hauptleistungspflichten.
- (8) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, ist die Bevollmächtigte berechtigt, die Verzugszinsen in der zum Zeitpunkt des Verzuges geltenden gesetzlich geregelten Höhe gemäß §§ 288, 247 BGB p.a. zu fordern. Der Bevollmächtigte bleibt es vorbehalten, einen höheren Verzugschaden geltend zu machen. § 288 Abs. 5 BGB bleibt unberührt.

§ 11 Behördliche Verfahren

- (1) Die Bevollmächtigte ist berechtigt, im Rahmen eines behördlichen Verfahrens nach dem VerpackG, einschließlich etwaiger Anhörungsverfahren und Einordnungsentscheidungen der Zentralen Stelle, nach eigenem Ermessen externe Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen und / oder Rechtsmittel einzulegen, soweit ihr dies zur Wahrung der Interessen des Kunden bzw. der Bevollmächtigten und / oder zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens erforderlich erscheint.
- (2) Der Kunde wird der Bevollmächtigten die notwendigen Informationen und Unterlagen hierfür innerhalb einer von der Bevollmächtigten vorgegebenen, angemessenen Frist zur Verfügung stellen und die Bevollmächtigte mit allen erforderlichen Mitwirkungshandlungen unterstützen.
- (3) Der Kunde erstattet der Bevollmächtigten sämtliche tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme externer Rechtsberatung im Zusammenhang mit behördlichen Verfahren. Die Bevollmächtigte hat dem Kunden auf Verlangen Nachweise über die angefallenen Kosten vorzulegen. Der zu erstattende Stundenlohn für externe Rechtsberatung ist auf maximal EUR 450,00 netto pro Stunde begrenzt. Die Deckelung des Stundensatzes unterliegt einer jährlichen Anpassung entsprechend der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) für Deutschland, veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt (Basisjahr 2020 = 100). Maßgeblich ist die Veränderung des Indexwertes im Vergleich zum Stand zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, derzeit Stand: Dezember 2025. Die Anpassung erfolgt jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres. Der angepasste Höchstbetrag wird kaufmännisch auf volle Euro aufgerundet.

DPG fees: Fees and charges incurred for participation in the deposit clearing system of Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG), costs for commissioning a deposit account service provider;

Overheads: IT costs, personnel costs, insurance costs, administrative costs.

- (5) The authorised representative shall monitor the development of these costs on an ongoing basis, at least every twelve months. The extent of a price adjustment is limited to the change in costs since the previous price adjustment or, if no price adjustment has yet been made, since the conclusion of the contract until the date on which the current price adjustment is scheduled to take effect. Cost increases and cost reductions shall be offset against each other in each price adjustment. The unilateral determination of services by DSD at its reasonable discretion also applies to the respective dates of a price adjustment; these shall be chosen in such a way that cost reductions are not taken into account according to standards that are less favourable to the customer than cost increases, i.e. cost reductions shall have at least the same effect on prices as cost increases.
- (6) Price changes shall only take effect if the authorised representative notifies the customer of the change in remuneration in writing with two months' notice. After receipt of the notification of the change, the customer shall be entitled to terminate the contract in writing with one month's notice.
- (7) The customer shall only be entitled to set-off or retention rights if their counterclaims have been legally established, are undisputed, have been previously acknowledged by the authorised representative in writing or are in a reciprocal relationship within the meaning of Section 320 of the German Civil Code (BGB) with a claim to which the customer is entitled against the authorised representative. This does not apply to claims of the performance of the main contractual obligations.
- (8) If the customer is in default of payment, the authorised representative is entitled to charge default interest at the statutory rate applicable at the time of default in accordance with Sections 288, 247 BGB p.a. The authorised representative reserves the right to claim higher damages for default. Section 288 (5) BGB remains unaffected.

Section 11 Official proceedings

- (1) The authorised representative is entitled, at its own discretion, to seek external legal advice and/or lodge an appeal in the context of an administrative procedure under VerpackG, including any hearing procedures and classification decisions by the Central Agency, insofar as this appears necessary to protect the interests of the customer or the authorised representative and/or to ensure the proper conduct of the procedure.
- (2) The customer shall provide the authorised representative with the necessary information and documents for this purpose within a reasonable period of time specified by the authorised representative and shall support the authorised representative with all necessary cooperation.
- (3) The customer shall reimburse the authorised representative for all costs actually incurred for the use of external legal advice in connection with official proceedings. Upon request, the authorised representative shall provide the customer with evidence of the costs incurred. The hourly wage to be reimbursed for external legal advice is limited to a maximum of EUR 450.00 net per hour. The cap on the hourly rate is subject to annual adjustment in line with changes in the consumer price index (CPI) for Germany, as published by the Federal Statistical Office (base year 2020 = 100). The decisive factor is the change in the index value compared to the level at the time of the last update of these General Terms and Conditions, currently as of December 2025. The adjustment shall take place on 1 January of each calendar year. The adjusted maximum amount shall be rounded up to the nearest euro in accordance with commercial practice.

- (4) Eine Verpflichtung des Kunden zur Kostenerstattung besteht nicht, soweit das behördliche Verfahren ausschließlich auf eine Verletzung der Pflichten der Bevollmächtigten aus diesem Vertrag zurückzuführen ist.

- (4) The customer shall not be obliged to reimburse costs if the official proceedings are exclusively attributable to a breach of the obligations of the authorised representatives under this contract.

§ 12 Nutzung des Online-Service

- (1) Der Kunde verpflichtet sich, die Angaben gemäß vorstehender §§ 7,8 sowie alle in diesem Zusammenhang notwendigen Erklärungen ausschließlich über den passwortgeschützten Online-Service mitzuteilen, den die Bevollmächtigte zu diesem Zweck bereitstellt, und stimmt einem Rechnungs- bzw. Gutschriftversand über den Online-Service zu. Der Kunde gewährleistet die Sicherheit seiner Identifikationsdaten und ist für alle Aktivitäten verantwortlich, die in seinem passwortgeschützten Bereich im Online-Service stattfinden.
- (2) Mitteilungen, die nicht über den Online-Service eingereicht werden, gelten als nicht vorgelegt.
- (3) Änderungen der Kundenstammdaten, insbesondere der E-Mailadresse des jeweiligen Ansprechpartners, der bereits hinterlegten Bankverbindung, des Sitzes und der Rechtsform des Unternehmens des Kunden sind unverzüglich über den Online-Service mitzuteilen. Kostenfolgen der unterlassenen Mitteilungen trägt der Kunde.

- (1) The customer undertakes to provide the information specified in Sections 7 and 8 above and all necessary declarations in this context exclusively via the password-protected online service provided by the authorised representative for this purpose, and agrees to the sending of invoices and credit notes via the online service. The customer guarantees the security of their identification data and is responsible for all activities that take place in their password-protected area of the online service.
- (2) Notifications that are not submitted via the online service shall be deemed not to have been submitted.
- (3) Changes to customer master data, in particular the email address of the respective contact person, the bank details already stored, the registered office and the legal form of the customer's company, must be communicated immediately via the online service. The customer shall bear the costs of any failure to provide such notifications.

§ 13 Datenschutz

- (1) Informationen zum Datenschutz und entsprechende Rechte des Kunden inklusive Widerrufsmöglichkeiten nach Maßgabe von Art. 13, 14 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung („DS-GVO“) erhält der Kunde in den [hier](#) abrufbaren „*Datenschutzinformationen für Geschäftspartner, Interessenten und Ansprechpartner*“.
- (2) Die Parteien verpflichten sich, die der jeweils anderen Partei nach Art. 13, 14 DS-GVO obliegenden Informationspflichten gegenüber den eigenen Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern („betroffene Personen“) zu erfüllen, wenn im Rahmen der Vertragserfüllung, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrung berechtigter Interessen
 - personenbezogene Daten betroffener Personen von einer Partei an die jeweils andere Partei weitergeben werden und/oder
 - betroffene Personen auf Veranlassung der einen Partei die jeweils andere Partei kontaktieren.

Hierfür verwendet die Partei, welche die personenbezogenen Daten weitergibt bzw. auf deren Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, ein ihr von der anderen Partei jeweils zur Verfügung zu stellendes Informationsblatt. Das Informationsblatt der Bevollmächtigten, die „*Datenschutzinformationen für Geschäftspartner, Interessenten und Ansprechpartner*“, kann [hier](#) abgerufen werden. Die Parteien sind nicht verpflichtet, das von der jeweils anderen Partei zur Verfügung gestellte Informationsblatt vor der Aushändigung an die betroffenen Personen zu prüfen. Sie sind weiterhin nicht berechtigt, das von der jeweils anderen Partei zur Verfügung gestellte Informationsblatt zu ändern.

- (3) Betroffene Personen können sich jederzeit zur Wahrnehmung ihrer Rechte aus der DS-GVO gegenüber der Bevollmächtigten an die im Informationsblatt „*Datenschutzinformationen für Geschäftspartner, Interessenten und Ansprechpartner*“ angegebenen Stellen, v.a. den Datenschutzbeauftragten, und Gremien wenden.

§ 14 Vertraulichkeit

- (1) Die Parteien verpflichten sich, die ihnen zur Durchführung des Vertrages mitgeteilten Angaben vertraulich zu behandeln.
- (2) Die Bevollmächtigte wird Dritten gegenüber Angaben nur offenlegen, soweit dies aus rechtlichen Gründen oder für den

Section 13 Data protection

- (1) Information on data protection and the corresponding rights of the customer, including revocation options in accordance with Articles 13 and 14 of the European General Data Protection Regulation („GDPR“), can be found in the „*Data protection information for business partners, interested parties and contact persons*“ customer based on complete or partial non- performance or defective available [here](#).
- (2) The parties undertake to fulfil the information obligations incumbent on the other party in accordance with Articles 13 and 14 of the GDPR vis-à-vis their own employees, vicarious agents and service providers („data subjects“) if, in the course of fulfilling the contract, implementing pre-contractual measures, fulfilling a legal obligation or safeguarding legitimate interests
 - personal data of data subjects is transferred from one party to the other party and/or
 - data subjects contact the other party at the instigation of one party.

For this purpose, the party that discloses the personal data or initiates the contact shall use an information sheet to be provided to it by the other party. The information sheet of the authorised representative, the „*Data protection information for business partners, interested parties and contact persons*“, can be accessed [here](#). The parties are not obliged to check the information sheet provided by the other party before handing it over to the persons concerned. Furthermore, they are not entitled to change the information sheet provided by the other party.

- (3) Data subjects may at any time exercise their rights under the GDPR vis-à-vis the authorised representative by contacting the bodies specified in the information sheet „*Data protection information for business partners, interested parties and contact persons*“, in particular the data protection officer and committees.

Section 14 Confidentiality

- (1) The parties undertake to treat the information provided to them for the purpose of executing the contract as confidential.
- (2) The authorised representative shall only disclose information to third parties if this is necessary for legal reasons or for the

Abschluss einer Kreditversicherung durch die Bevollmächtigte erforderlich ist oder wenn die Bevollmächtigte von Behörden und/oder Gerichten zur Offenlegung aufgefordert wird, bzw. wenn dies zur Geltendmachung von Zahlungsansprüchen bzw. Ansprüchen auf Abgabe von Meldungen erforderlich ist.

- (3) Der Kunde ist verpflichtet, den Inhalt dieses Vertrages ab Vertragsschluss bis zum Ablauf von zwei Jahren nach Beendigung des Vertragsverhältnisses streng vertraulich zu behandeln und nicht gegenüber Dritten offenzulegen, es sei denn, dies ist aus rechtlichen Gründen erforderlich oder eine Aufforderung zur Offenlegung an den Kunden von Behörden und/oder Gerichten ergeht. Sofern der Kunde in einem solchen Fall gezwungen ist, Inhalte dieses Vertrages offen zu legen, wird er die Bevollmächtigte hierüber umgehend informieren und dabei unterstützen, die betreffenden Informationen weitestmöglich zu schützen oder gerichtlich schützen zu lassen.
- (4) Verletzt der Kunde die unter vorstehendem Abs. 3 vereinbarte Geheimhaltungspflicht, wird eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe fällig, wobei die Bevollmächtigte die Höhe der Vertragsstrafe nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB bestimmen wird und die Angemessenheit im Streitfall gerichtlich überprüft wird. Die Geltendmachung weiteren Schadensersatzes bleibt vorbehalten. Eine gezahlte Vertragsstrafe ist auf etwaige Schadensersatzansprüche als Mindestschaden anzurechnen.

§ 15 Laufzeit / Kündigung Pflichten bei Vertragsbeendigung

- (1) Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem im Vertrag angegebenen Datum und läuft auf unbestimmte Zeit. Es ist mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende eines Kalenderquartals kündbar.
- (2) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
- (3) Ein solcher wichtiger Grund liegt für die Bevollmächtigte nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe (Abmahnung) bestimmten Frist insbesondere dann vor,
 - a) wenn der Kunde seine Zahlungsverpflichtungen erheblich verletzt. Erheblich verletzt sind die Zahlungsverpflichtungen, wenn der Kunde sich mit Zahlungen in Verzug befindet und der Rückstand der Forderungen die Höhe eines Zwölftels des Entgelts für die zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung für das Leistungsjahr gültigen Planmengen (§ 7 sowie **Anlage 2**) übersteigt und die Verzugsdauer mehr als drei Wochen beträgt;
 - b) wenn der Kunde schuldhaft seinen Meldepflichten nach vorstehenden §§ 7 und 8 wiederholt nicht, unvollständig, falsch oder verspätet nachkommt;
 - c) wenn der Kunde einem von der Bevollmächtigten nach vorstehendem § 9 beauftragten Prüfer die zur Erstellung der Vollständigkeitserklärung gemäß § 11 VerpackG erforderliche Prüfung verwehrt oder nicht rechtzeitig und vollständig gewährt;
 - d) wenn der Kunde seine verpackungsrechtlichen Pflichten verletzt;
 - e) wenn der Kunde schuldhaft sonstige wesentliche Mitwirkungspflichten aus diesem Vertrag verletzt.
- (4) Die Sonderkündigungsrechte nach § 4 Abs. 3, 7 Abs. 4 bleiben unberührt.
- (5) Die Kündigung hat schriftlich oder in elektronischer Form gemäß § 127 Abs. 3 BGB zu erfolgen.
- (6) Mit Beendigung des Vertrages wird die Bevollmächtigte im Verpackungsregister LUCID die Beendigung der Bevollmächtigung unverzüglich angeben und der Kunde wird dies ebenfalls unverzüglich bestätigen. Für etwaige Schäden, die der Bevollmächtigte infolge einer nicht unverzüglichen Bestätigung der Beendigung der Bevollmächtigung durch den Kunden entstehen, haftet der Kunde uneingeschränkt und stellt die Bevollmächtigte von allen hieraus resultierenden Ansprüchen Dritter frei.
- (7) Mit Beendigung des Vertrages wird die Bevollmächtigte dem Kunden unverzüglich sämtliche bislang dem Kunden ggf. noch nicht übermittelte Informationen und Unterlagen zur Verfügung

conclusion of credit insurance by the authorised representative, or if the authorised representative is requested to disclose such information by authorities and/or courts, or if this is necessary to assert payment claims or claims for the submission of reports.

- (3) The customer is obliged to treat the content of this contract as strictly confidential from the conclusion of the contract until two years after the end of the contractual relationship and not to disclose it to third parties, unless this is necessary for legal reasons or a request for disclosure is made to the customer by authorities and/or courts. If the customer is forced to disclose the contents of this contract in such a case, it shall immediately inform the authorised representative thereof and assist it in protecting the information concerned as far as possible or in having it protected by the courts.
- (4) If the customer violates the confidentiality obligation agreed in the preceding paragraph 3, a contractual penalty of an appropriate amount shall be payable, whereby the authorised representative shall determine the amount of the contractual penalty at its reasonable discretion in accordance with Section 315 of the German Civil Code (BGB) and the appropriateness shall be reviewed by a court in the event of a dispute. The right to assert further claims for damages remains reserved. Any contractual penalty paid shall be offset against any claims for damages as minimum damages.

Section 15 Term / Termination obligations upon termination of the contract

- (1) The contractual relationship shall commence on the date specified in the contract and shall run for an indefinite period. It may be terminated with two months' notice to the end of a calendar quarter.
- (2) The right of both parties to terminate the contract for good cause remains unaffected.
- (3) Such good cause shall be deemed to exist for the authorised representative in particular after the unsuccessful expiry of a period specified for remedial action (warning),
 - a) if the customer significantly breaches its payment obligations. Payment obligations are considered to be significantly breached if the customer is in arrears with payments and the outstanding amount exceeds one twelfth of the remuneration for the planned quantities valid at the time of invoicing for the service year (Section 7 and **Annex 2**) and the period of arrears exceeds three weeks;
 - b) if the customer repeatedly fails to comply with its reporting obligations under Sections 7 and 8 above, or does so incompletely, incorrectly or late;
 - c) if the customer refuses to allow an auditor commissioned by the authorised representative in accordance with Section 9 above to carry out the audit required to prepare the declaration of completeness in accordance with Section 11 VerpackG, or does not allow such audit to be carried out in a timely and complete manner;
 - d) if the customer violates its obligations under packaging law;
 - e) if the customer culpably violates other essential obligations to cooperate under this contract.
- (4) The special termination rights pursuant to Section 4 (3) and Section 7 (4) remain unaffected.
- (5) Notice of termination must be given to in writing or in electronic form in accordance with Section 127 (3) BGB.
- (6) Upon termination of the contract, the authorised representative shall immediately indicate the termination of the authorisation in the LUCID packaging register and the customer shall also confirm this immediately. The customer shall be fully liable for any damages incurred by the authorised representative as a result of the customer's failure to confirm the termination of the authorisation without delay and shall indemnify the authorised representative against all resulting claims by third parties.
- (7) Upon termination of the contract, the authorised representative shall immediately provide the customer with all information and documents that have not yet been provided to the customer and

stellen, die dieser zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner verpackungsrechtlichen Verpflichtungen benötigt.

- (8) Es wird klargestellt, dass die Pflicht zur Abgabe der Jahresabschlussmeldung nach § 8 für das letzte in die Vertragslaufzeit fallende Leistungsjahr von der Beendigung des Vertrages unberührt bleibt.

§ 16 Änderung dieser AGB

- (1) Die Bevollmächtigte behält sich vor, durch einseitige Erklärung in Textform gegenüber dem Kunden einzelne oder mehrere Regelungen dieser AGB Bevollmächtigung mit einer Ankündigungsfrist von zwei Monaten zum Ersten eines Monats anzupassen.
- (2) Im Fall der Anpassung nach vorstehendem Satz 1 ist der Kunde berechtigt, der Anpassung in Textform innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang der Erklärung zum Inkrafttreten der Anpassung zu widersprechen.
- (3) Maßgeblich für die Fristwahrung ist der rechtzeitige Zugang des Widerspruchs bei der Bevollmächtigten.
- (4) Sollte der Kunde der AGB-Änderung fristwährend widersprechen, gelten die bisher gültigen AGB Bevollmächtigung im Übrigen weiter fort. Die Bevollmächtigte behält sich das Recht vor, das Vertragsverhältnis unter Wahrung der Textform ordentlich zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen.
- (5) Sollte der Kunde der AGB-Änderung nicht fristwährend widersprechen, gelten die geänderten AGB Bevollmächtigung.
- (6) Die Regelungen zur Entgelthanpassung im Wege einseitiger Leistungsbestimmung gemäß § 315 BGB gemäß vorstehender §11 Abs. 4 bis 6 bleiben hiervon unberührt.

§ 17 Änderung der Umsetzungs- und Vollzugsbestimmungen / Änderung, Ersetzung oder Wegfall VerpackG

- (1) Sollten durch Änderungen von Rahmenbedingungen, die die Bevollmächtigte nicht veranlasst und auf die sie keinen Einfluss hat (bspw. Ersetzung, Wegfall oder Änderungen des Verpackungsgesetzes und/oder des diesbezüglichen behördlichen Vollzugs), nicht unbedeutende Störungen der bei Vertragsschluss vorhandenen Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses eintreten oder eine Lücke im Vertrag entstehen, die zu nicht unerheblichen Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrags führt, sind die Parteien berechtigt und verpflichtet, die Regelungen dieses Vertrages einvernehmlich so anzupassen, wie es zur Wiederherstellung der Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses und bzw. oder zur Auffüllung der entstandenen Lücke zwecks Durchführung des Vertrags erforderlich ist.
- (2) Die Anpassung hat jeweils mit Wirkung ab dem Zeitpunkt zu erfolgen, ab dem die jeweilige Änderung der Rahmenbedingungen frühestens zur Anwendung gelangt.
- (3) Sollten sich die Parteien entgegen vorstehendem Absatz 1 nicht auf eine Anpassung verständigen, so ist jede Partei berechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Anpassungsstichtag bzw. Inkrafttreten schriftlich oder in elektronischer Form gemäß § 127 Abs. 3 BGB zu kündigen. Ziffern 16.7 und 16.8 gelten entsprechend.
- (4) Die Regelungen zur Entgelthanpassung im Wege einseitiger Leistungsbestimmung gemäß § 315 BGB gemäß vorstehender § 11 Abs. 4 bis 6 bleiben hiervon unberührt.

§ 18 Ersetzung

Der Kunde beauftragt die Bevollmächtigte, etwaig zwischen dem Kunden und der Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH bei Abschluss des Vertrages bereits bestehenden Verträge, die eine Beteiligung gemäß § 7 Abs. 1 VerpackG, die Organisation der Rücknahme von Verpackungen gemäß § 15 Abs. 1 VerpackG und / oder eine etwaige Beteiligung an einem bundesweiten Pfandsystem nach §

that the customer requires in order to properly fulfil its obligations under packaging law.

- (8) It is clarified that the obligation to submit the year-end report in accordance with Section 8 for the last performance year falling within the contract period remains unaffected by the termination of the contract.

Section 16 Amendment of these GTC

- (1) The authorised representative reserves the right to amend individual or multiple provisions of these GTC Authorisation of a Representative by means of a unilateral declaration in text form to the customer with two months' notice to the first day of a month.
- (2) In the event of an amendment in accordance with the preceding sentence 1, the customer shall be entitled to object to the amendment in writing within a period of one month from receipt of the declaration of the amendment's entry into force.
- (3) The timely receipt of the objection by the authorised representative shall be decisive for compliance with the deadline.
- (4) If the customer objects to the amendment to the GTC Authorisation of a Representative within the deadline, the previously valid GTC Authorisation of a Representative shall continue to apply. The authorised representative reserves the right to terminate the contractual relationship in due form at the next possible date.
- (5) If the customer does not object to the amendment of the GTC within the deadline, the amended GTC Authorisation of a Representative shall apply.
- (6) The provisions on fee adjustments by way of unilateral determination of performance in accordance with Section 315 BGB and in accordance with Section 11 (4) to (6) above remain unaffected by this.

Section 17 Amendment of the implementation and enforcement provisions / amendment, replacement or discontinuation of the VerpackG

- (1) Should changes in the framework conditions that are not caused by the authorised representative and over which it has no influence (e.g. replacement, repeal or amendment of the Packaging Act and/or the relevant official enforcement), cause significant disruptions to the balance of the contractual relationship existing at the time of conclusion of the contract or create a gap in the contract that leads to significant difficulties in the performance of the contract, the parties shall be entitled and obliged to amend the provisions of this contract by mutual agreement as necessary to restore the balance of the contractual relationship and/or to fill the gap that has arisen for the purpose of performing the contract.
- (2) The adjustment shall take effect from the date on which the respective change in the framework conditions applies at the earliest.
- (3) If, contrary to paragraph 1 above, the parties fail to agree on an adjustment, each party shall be entitled to terminate this contract in writing or in electronic form in accordance with Section 127 (3) BGB with one month's notice to the adjustment date or effective date. Clauses 16.7 and 16.8 shall apply accordingly.
- (4) The provisions on remuneration adjustments by way of unilateral determination of performance in accordance with Section 315 BGB and the above Section 11 (4) to (6) remain unaffected by this.

Section 18 Replacement

The customer instructs the authorised representative to terminate any contracts between the customer and Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH at the time of conclusion of the contract, which regulate participation in accordance with Section 7 (1) VerpackG, the organisation of the return of packaging in accordance with Section 15 (1) VerpackG and/or any participation in a nationwide deposit system in

31 Abs. 1 VerpackG regeln, mit Wirkung ab Laufzeitbeginn dieses Vertrages zu beenden.

accordance with Section 31 (1) VerpackG, with effect from the starting date of this contract.

§ 19 Haftung

- (1) Für etwaige Schäden, die der Bevollmächtigte infolge unrichtiger, unvollständiger oder verfristeter Informationen von Seiten des Kunden in Zusammenhang mit seinen verpackungsrechtlichen Pflichten oder sonstigen vertragswidrigen Verhaltens des Kunden entstehen, haftet der Kunde uneingeschränkt und stellt die Bevollmächtigte von allen hieraus resultierenden Ansprüchen Dritter sowie behördlichen Maßnahmen und Sanktionen auf erstes Anfordern frei.
- (2) Im Übrigen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).
- (3) Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung der Bevollmächtigten auf den Schaden, den sie bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen oder kennen musste, hätte voraussehen können.

§ 20 Sonstiges / Schlussbestimmungen

- (1) Die auf Grundlage der Angaben des Kunden im Vertrag sowie den Anlagen 1 und 2 zusammengestellten Informationen zu diesen AGB Bevollmächtigung sind wesentliche Bestandteile des Vertrages.
- (2) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts.
- (3) Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag ist, soweit rechtlich zulässig, der Sitz der Bevollmächtigten. Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.
- (4) Die Vertragssprache ist deutsch. Maßgeblich ist allein die deutschsprachige Vertragsfassung. Die englische Vertragsfassung dient rein informatorischen Zwecken.

Section 19 Liability

- (1) The customer shall be fully liable for any damages incurred by the authorised representative as a result of incorrect, incomplete or outdated information provided by the customer in connection with its packaging obligations or other conduct by the customer in breach of contract, and shall indemnify the authorised representative against all resulting claims by third parties as well as official measures and sanctions upon first request.
- (2) Otherwise, the liability of the parties and their vicarious agents for culpably caused damage is excluded, unless the damage was caused by intent or gross negligence; this shall not apply to damages resulting from injury to life, limb or health, or from culpable breach of essential contractual obligations, i.e. obligations whose fulfilment is essential for the proper execution of the contract and on whose compliance the contractual partner may regularly rely (so-called cardinal obligations).
- (3) In the event of a breach of essential contractual obligations that is not based on intent or gross negligence, the liability of the authorised representative shall be limited to the damage that it foresaw as a possible consequence of the breach of contract when the contract was concluded or should have foreseen, taking into account the circumstances that it knew or should have known.

Section 20 Miscellaneous / Final provisions

- (1) The information compiled on the basis of the customer's details in the contract and Annexes 1 and 2 regarding these GTC Authorisation of a Representative are an integral part of the contract.
- (2) This contract is subject to the law of the Federal Republic of Germany, excluding conflict of laws provisions and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
- (3) The exclusive place of jurisdiction for disputes arising from the contract is, to the extent legally permissible, the registered office of the authorised representative. The same applies if the customer does not have a general place of jurisdiction in Germany.
- (4) The contract language is German. Only the German version of the contract is authoritative. The English version of the contract is for informational purposes only.

Anhang 1 zur AGB Bevollmächtigung:

Begriffsbestimmungen:

1. **Beteiligung** ist eine Vereinbarung mit einem System zur Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme systembeteiligungspflichtiger Verpackungen (§ 7 Abs. 1 S. 1 VerpackG).
2. **Bevollmächtigter** ist jede im Geltungsbereich des Verpackungsgesetzes niedergelassene natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die ein Hersteller ohne Niederlassung im Geltungsbereich des Verpackungsgesetzes beauftragt hat, in eigenem Namen sämtliche Aufgaben wahrzunehmen, um die Herstellerpflichten nach dem VerpackG zu erfüllen (§ 3 Abs. 14a VerpackG).
3. **Bevollmächtigung** ist die Beauftragung durch einen Kunden mit der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen nach dem VerpackG (§ 35 Abs. 2 VerpackG).
4. **Datenmeldung** ist die Übermittlung der im Rahmen der Systembeteiligung getätigten Angaben gegenüber der Zentralen Stelle (§ 10 VerpackG).
5. Bei der **elektronischen Form** muss der Aussteller der Erklärung seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit seiner qualifizierten elektronischen Signatur gemäß § 126a, i.V.m § 126 Abs. 3 BGB, § 2 Nr. 1 i.V.m. § 2 Nr. 2 Signaturgesetz versehen.
6. **Gewerbeverpackungen** sind Verkaufs- und Umverpackungen, die nach Gebrauch typischerweise nicht bei privaten Endverbrauchern als Abfall anfallen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 VerpackG).
7. **GTIN** ist die Global Trade Item Number, die Artikel-Identifikationsnummer aus dem GS1-System (in deutscher Sprache „EAN“).
8. **Hersteller** ist derjenige Vertreiber, der Verpackungen erstmals gewerbsmäßig in Verkehr bringt. Als Hersteller gilt auch derjenige, der Verpackungen gewerbsmäßig in den Geltungsbereich des Verpackungsgesetzes einführt (§ 3 Abs. 14 VerpackG). Einem Hersteller gleichgestellt kann auch der Vorvertreiber systembeteiligungspflichtiger Serviceverpackungen i.S.d. § 7 Abs. 2 VerpackG sein.
9. **Inverkehrbringen** ist jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe an Dritte im Geltungsbereich des Verpackungsgesetzes mit dem Ziel des Vertriebs, des Verbrauchs oder der Verwendung. Nicht als Inverkehrbringen gilt die Abgabe von im Auftrag eines Dritten befüllten Verpackungen an diesen Dritten, wenn die Verpackung ausschließlich mit dem Namen oder der Marke des Dritten oder beidem gekennzeichnet ist (§ 3 Abs. 9 VerpackG).
10. **Letztvertreiber** ist derjenige Vertreiber, der Verpackungen an den Endverbraucher abgibt (§ 3 Abs. 13 VerpackG).
11. **Mehrwegverpackungen** sind Verpackungen, die dazu konzipiert und bestimmt sind, nach dem Gebrauch mehrfach zum gleichen Zweck wiederverwendet zu werden und deren tatsächliche Rückgabe und Wiederverwendung durch eine ausreichende Logistik ermöglicht sowie durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfand, gefördert wird (§ 3 Abs. 3 VerpackG).
12. **Pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen** sind solche i.S.v. § 31 VerpackG.
13. **Prüfer** ist ein registrierter Sachverständiger i.S.v. § 27 Abs. 1 VerpackG, oder ein registrierter Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vereidigter Buchprüfer (§ 27 Abs. 2 VerpackG).
14. **Schadstoffhaltige Füllgüter** sind die in Anlage 2 zum VerpackG näher bestimmten Füllgüter (§ 3 Abs. 7 VerpackG).

Appendix 1 to the GTC Authorisation of a Representative:

Definitions:

1. **Participation** is an agreement with a system to ensure the comprehensive take-back of packaging subject to system participation (Section 7 (1) sentence 1 VerpackG).
2. **Authorised representative** is any natural or legal person or partnership with legal capacity established within the scope of VerpackG who has been commissioned by a manufacturer without a branch within the scope of VerpackG to perform all tasks in their own name in order to fulfil the manufacturer's obligations under VerpackG (Section 3 (14a) VerpackG).
3. **Authorisation of a Representative** is the commissioning by a customer to fulfil its obligations under VerpackG (Section 35 (2) VerpackG).
4. **Data reporting** is the transmission of information provided within the framework of system participation to the Central Agency (Section 10 VerpackG).
5. In the case of the **electronic form**, the issuer of the declaration must add its name and provide the electronic document with its qualified electronic signature in accordance with Section 126a, in conjunction with Section 126 (3) BGB, Section 2 no. 1 in conjunction with Section 2 no. 2 of the Signature Act.
6. **Commercial packaging** is sales and outer packaging that typically does not end up as waste with private end consumers after use (Section 15 (1) no. 2 VerpackG).
7. **GTIN** is the Global Trade Item Number, the article identification number from the GS1 system (in German language "EAN").
8. **Manufacturer** is the distributor who first places packaging on the market commercially. A manufacturer is also defined as anyone who commercially introduces packaging into the scope of VerpackG (Section 3 (14) VerpackG). A pre-distributor of service packaging subject to system participation within the meaning of Section 7 (2) VerpackG may also be treated as equivalent to a manufacturer.
9. **Placing on the market** means any transfer to third parties within the scope of VerpackG, whether for payment or free of charge, with the aim of distribution, consumption or use. The transfer of packaging filled on behalf of a third party to that third party is not considered placing on the market if the packaging is marked exclusively with the name or brand of the third party or both (Section 3 (9) VerpackG).
10. **Final distributor** is the distributor who supplies packaging to the end consumer (Section 3 (13) VerpackG).
11. **Reusable packaging** is packaging that is designed and intended to be reused several times for the same purpose after use and whose actual return and reuse is made possible by adequate logistics and encouraged by appropriate incentive systems, usually a deposit (Section 3 (3) VerpackG).
12. **Single-use beverage packaging subject to a deposit** is packaging within the meaning of Section 31 VerpackG.
13. **Auditor** is a registered expert within the meaning of Section 27(1) VerpackG, or a registered auditor, tax advisor or certified public accountant (Section 27(2) VerpackG).
14. **Hazardous contents** are those specified in more detail in Annex 2 to VerpackG (Section 3 (7) VerpackG).

15. **Serviceverpackungen** sind Verpackungen, die erst beim Letztverreiber befüllt werden, um die Übergabe von Waren an den Endverbraucher zu ermöglichen oder zu unterstützen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1. a) VerpackG).
16. **System** ist eine privatrechtlich organisierte juristische Person oder Personengesellschaft, die mit Genehmigung nach § 18 VerpackG in Wahrnehmung der Produktverantwortung der beteiligten Hersteller die in ihrem Einzugsgebiet beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallenden restentleerten Verpackungen flächendeckend erfasst und einer Verwertung zuführt. Einzugsgebiet im Sinne von Satz 1 ist jeweils das gesamte Gebiet eines Landes, in dem systembeteiligungspflichtige Verpackungen eines beteiligten Herstellers in Verkehr gebracht werden (§ 3 Abs. 16 VerpackG).
17. **Systembeteiligungspflichtige Verpackungen** sind mit Ware befüllte Verkaufs- und Umverpackungen, die nach Gebrauch typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen (§ 3 Abs. 8 VerpackG).
18. **Systemunverträgliche Verpackungen** sind systembeteiligungspflichtige Verpackungen, bei deren Aufnahme in ein System zu befürchten ist, dass die umweltverträgliche Abfallbewirtschaftung, insbesondere die Durchführung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung, erheblich beeinträchtigt oder das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die Gesundheit, gefährdet wird.
19. Unter **Textform** versteht man eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, die auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben wird (§ 126b BGB).
20. **Vertragsgegenständliche Verpackungen** sind sämtliche durch den Kunden während der Vertragslaufzeit in Verkehr gebrachten systembeteiligungspflichtigen Verpackungen i.S.v. § 7 VerpackG, rücknahmepflichtige Verpackungen i.S.v. § 15 Abs. 1 VerpackG sowie pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen gemäß § 31 Abs. 1 VerpackG.
21. **Vollständigkeitserklärung** ist eine durch einen Prüfer geprüfte und bestätigte Erklärung über sämtliche vom Hersteller im vorangegangenen Kalenderjahr erstmals in Verkehr gebrachten Verkaufs- und Umverpackungen (§ 11 VerpackG).
22. **Zentrale Stelle** ist die nach § 24 VerpackG errichtete Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (§ 3 Abs. 18 VerpackG).
15. **Service packaging** is packaging that is only filled at the final distributor in order to enable or support the transfer of goods to the end consumer (Section 3 (1) No. 1. a) VerpackG).
16. **System** is a legal entity or partnership organised under private law which, with approval pursuant to Section 18 VerpackG, collects and recycles all remaining empty packaging that accumulates as waste from private end consumers in its catchment area, in accordance with the product responsibility of the participating manufacturers. The catchment area within the meaning of sentence 1 is the entire territory of a federal state in which packaging subject to system participation by a participating manufacturer is placed on the market (Section 3 (16) VerpackG).
17. **Packaging subject to system participation** is sales and outer packaging filled with goods that typically ends up as waste after use by private end consumers (Section 3 (8) VerpackG).
18. **Packaging that is incompatible with the system** is packaging subject to system participation which, if included in a system, could significantly impair environmentally sound waste management, in particular the implementation of proper and harmless recycling, or endanger the public good, in particular health.
19. **Text form** means a legible declaration in which the person making the declaration is named and which is submitted on a durable medium (Section 126b BGB).
20. **Contractual packaging** refers to all packaging subject to system participation within the meaning of Section 7 VerpackG placed on the market by the customer during the term of the contract, packaging subject to take-back within the meaning of Section 15 (1) VerpackG and single-use beverage packaging subject to deposit within the meaning of Section 31 (1) VerpackG.
21. **Declaration of completeness** is a declaration checked and confirmed by an auditor regarding all sales and outer packaging placed on the market for the first time by the manufacturer in the previous calendar year (Section 11 VerpackG).
22. **Central Agency** is the Foundation Central Agency Packaging Register established in accordance with Section 24 VerpackG (Section 3 (18) VerpackG).